의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 현대삼호중공업(주)

【특허고객번호】 1-2000-056689-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이정현

【대리인번호】 9-2006-000701-0

【포괄위임등록번호】 2010-057042-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0000184

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0666573-38

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이정현 (서명 또는 인)

의견내용

본원 발명(출원번호 10-2014-0000184)의 명세서에 대해 본 의견서의 제출과 동일자로 **청구항 제1항을 정정하는** 보정서를 제출하였습니다.

다음에서는 좀더 자세히 의견을 개진하오니 이점 참작하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 거절이유에 대하여

1) 2015.09.25일자 의견제출통지서에 의한 거절이유에는 "이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 및 제4항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다." 라고 기재되어 있습니다.

2. 본원 발명의 명세서에 대한 보정에 대하여

가. 보정내용

동 의견서와 동일자로 제출한 보정서에 나타난 바와 같이 청구항1을 정정하였습니다.

청구항1 : 상세한 설명[0033,0039]의 내용을 추가하여 정정함.

청구항1

하부몸체와 상부몸체로 이루어지고, 내용물이 인입되는 제1통로와, 상기 제1통로와 연결되며 주입된 내용물이 외부로 토출되는 제2통로가 형성되는 메인부;

내용물이 담긴 용기;

상기 용기 및 상기 제1통로의 하단과 연결되는 제3통로가 형성된 주입부;

상기 제1통로의 상단과 연결되는 제4통로가 형성되며, 피스톤이 이동 가능하게 장착된 실린더부;

볼부재로 이루어지며, 상기 피스톤의 이동에 따라 상기 제1통로를 따라 이동 가능하게 장착되고, 상기 피스톤의 하강시 상기 제1통로와 상기 제2통로 사이를 차단하였다가, 상기 피스톤의 상승시 상기 제1통로와 상기 제2통로 사이를 개방하고 상기 제4통로를 폐쇄하는 개폐수단; 을 포함하되,

상기 제1통로는,

상기 하부몸체에 형성되며, 상기 제3통로와 연결되는 제1-1통로;

상기 상부몸체에 형성되며, 상기 제1-1통로와 상기 제4통로를 연결하는 제1-2통로; 를 포함하여 이루어지고,

상기 제2통로는,

상기 하부몸체에 형성되고, 하단이 외부로 개방된 제2-1통로;

상기 상부몸체에 형성되고, 상기 제2-1통로와 상기 제1-2통로를 연결하는 제2-2통로; 를 포함하여 이루어지며,

상기 제1-1통로, 제2-2통로 및 제4통로의 내경은 각각 상기 개폐수단의 직경보다 작고,

상기 용기의 내부에는 초기 상태에 4~5kg/㎠ 정도의 내압이 형성되며,

상기 메인부, 상기 용기, 상기 주입부, 상기 실린더부 및 개폐수단은 각각 2개로 이루어져 좌우 대칭되게 배치되고,

좌측에 배치된 상기 용기에는 주제가 수용되고, 우측에 배치된 상기 용기에는 경화제가 수용되며,

좌우 배치된 상기 제2-1통로는 서로 인접하게 배치되어 하단에서 토출되는 주제와 경화제가 서로 혼합되도록 하는 것을 특징으로 하는 본딩 디스펜서.

나. 상기와 같은 보정이 적법한지에 대하여

상기와 같은 보정은 최후거절이유통지에 대한 보정으로서, 본원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정을 하였고, 청구범위에 대한 보정은 청구항을 한정하는 등에 의한 청구범위를 감축하는 것이나 오기를 정정하는 것이거나 불명료한 기재를 명확하는 것이거나 신규사항을 삭제하기 위해 하는 보정 중 어느 하나에 해당하므로 특허법 제47조의 보정요건에 잘 부합하는 것으로 사료됩니다.

3. 본원발명과 인용발명의 대비

(1)본원 발명에서는 **좌측에 배치된 상기 용기에는 주제가 수용되고, 우측에 배치된 상기 용기에는 경화제가 수용되며, 좌우 배치된 상기 제2-1통로는 서로 인접하게 배치되어 하단에서 토출되는 주제와 경화제가 서로 혼합되도록 구성**되어 있고, **상기 용기의 내부에는 초기 상태에 4~5kg/㎠ 정도의 내압**이 있습니다.

이러한 본원 발명은 역류가 발생하게 되면, 주제와 경화제가 통로의 내부에서 섞이게 되어 경화될 수 있으며, 이로 인해 고장 발생률이 높습니다.

따라서 본원 발명에서 상기 용기에 일정한 내압을 가함으로써, 역류를 방지하고 고장 발생률을 낮추는 효과를 나타냅니다.

(2) 그러나, 인용발명1 내지 3은 단순히 하나의 용제를 토출하는 장치들로서, 액체의 배출 시 펌프 또는 피스톤 등의 장치의 작동에 의해 압력이 발생되는 것일 뿐, 본원발명과 같이 초기에 용기 내부에 일정 내압이 형성되어 있지 않습니다.

즉, 액체를 배출하기 위해서 용기에 일정 압력이 존재하게 되는 것을 자명한 사항이나, 액체를 배출하기 전 초기 상태에서도 용기에 압력이 존재하는 것은 필수적인 조건이 아니므로 자명한 사항이 아니라 사료됩니다.

(3)또한, 본원 발명에서는 **상기 메인부가 하부몸체와 상부몸체로 이루어지고, 상기 하부몸체에는 상기 제3통로와 연결되는 제1-1통로 및 하단이 외부로 개방된 제2-1통로가 형성되고, 상기 상부몸체에는 상기 제1-1통로와 상기 제4통로를 연결하는 제1-2통로 및 상기 제2-1통로와 상기 제1-2통로를 연결하는 제2-2통로가 구비되어** 있습니다.

(4) 이러한 구성으로 인해 **본원 발명은 부품을 단순하게 하여 정비를 용이하게 하는 효과**가 발생 됩니다.

즉, 상기 메인부의 내부에 형성된 각 통로에 주제나 경화제가 역류하여 경화되더라도, 상기 하부몸체와 상부몸체를 분리할 수 있기 때문에 각 통로의 내부를 쉽게 세정할 수 있고, 상기 하부몸체와 상기 상부몸체 중 어느 하나만을 교체할 수 있기 때문에 수리가 용이하게 됩니다.

(5)반면, 인용문헌1 내지 3에는, 본원 발명과 같이 부품의 구성을 단순하게 하기 위한 동기가 나타나 있지 않고, 본원 발명과 같이 정비를 용이하게 하는 효과가 나타나 있지 않습니다.

또한, 본원 발명과 같이 **상기 메인부가 하부몸체와 상부몸체로 이루어지고, 상기 하부몸체에는 상기 제3통로와 연결되는 제1-1통로 및 하단이 외부로 개방된 제2-1통로가 형성되고, 상기 상부몸체에는 상기 제1-1통로와 상기 제4통로를 연결하는 제1-2통로 및 상기 제2-1통로와 상기 제1-2통로를 연결하는 제2-2통로가 구비**되는 것은 정비를 용이하게 하는 더 나은 효과를 위한 것이므로, 단순한 설계변경 등 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당되지 않는다고 사료됩니다.

4. 결

상술한 바와 같이, 본원발명의 청구항1에 기재된 발명은, **인용발명과 대비하여 그 구성(상기 메인부가 하부몸체와 상부몸체로 이루어지고, 상기 하부몸체에는 상기 제3통로와 연결되는 제1-1통로 및 하단이 외부로 개방된 제2-1통로가 형성되고, 상기 상부몸체에는 상기 제1-1통로와 상기 제4통로를 연결하는 제1-2통로 및 상기 제2-1통로와 상기 제1-2통로를 연결하는 제2-2통로가 구비)이 상이하고 이로 인해 우수한 효과(부품을 단순하게 하여 정비를 용이하게 하는 효과가 발생되는** 점)**를 가지고 있는바,** 이는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이라고 사료됩니다.

따라서, 이러한 점들을 참작하시어 본원발명을 재심사하여 특허결정을 하여 주시기 바랍니다.

2015. 11